

Parecer de Revisão Jurídica

Termo de Responsabilidade e Política de Crédito MCMV · direito imobiliário, contratual, do consumidor e de proteção de dados · setembro de 2026

Natureza deste documento: análise técnica preparada com apoio de inteligência artificial a partir de legislação e jurisprudência públicas. Não substitui a opinião de advogado inscrito na OAB, que deve validar o contrato, o quadro-resumo e o Termo antes do uso.

Conclusão

Os documentos são **coerentes e juridicamente plausíveis**. A política está alinhada ao **dever de crédito responsável** do CDC (art. 54-D, incluído pela Lei 14.181/2021), que obriga quem concede crédito — inclusive a entrada parcelada pela própria incorporadora — a avaliar a situação do consumidor, consultando bancos de dados de proteção ao crédito.

A versão anterior do Termo tinha, porém, **três pontos que o tornariam frágil em juízo** e seis ajustes importantes. Todos foram corrigidos. A pedido da empresa, o Termo foi depois endurecido na **versão 4** (seção 6), fechando as brechas que a defesa de um comprador exploraria, sem incluir cláusulas que um juiz anularia.

1. Quadro dos achados

#	Ponto	Risco	Ajuste feito
1	Desfazimento do contrato só com aviso por WhatsApp/e-mail	Alto	Desfazimento exige notificação judicial ou por cartório (RTD) com 15 dias para purgar a mora. WhatsApp e e-mail ficam para avisos do dia a dia.
2	"A culpa é minha" em qualquer caso de não financiamento	Alto	Separadas as causas do comprador (lista objetiva) das causas alheias (mudança de regra, reprovação sem restrição), com consequências diferentes.
3	Sem prazo para contratar o financiamento após o habite-se	Alto	Campo "Prazo para financiar" no Termo; o prazo deve constar do quadro-resumo (art. 35-A da Lei 4.591/1964).
4	Proibição de novas dívidas e teto de 35% da renda	Médio	Virou aviso prévio por escrito , com o risco da nova dívida assumido pelo comprador. O teto de 35% fica só na política interna.
5	LGPD apoiada em "autorizo" (consentimento revogável)	Médio	Base legal trocada para execução do contrato e proteção do crédito (LGPD, art. 7º, V e X), com finalidade, prazo e canal do titular.
6	Retenção de até 50% no distrato apresentada como certa	Médio	Divergência entre as Turmas do STJ, com Temas 1.464 a 1.466 afetados ao rito repetitivo em jun/2026. Projeções com 25%.
7	Direito de arrependimento de 7 dias não mencionado	Médio	Ressalvado no Termo e incluído na rotina da política (art. 67-A, § 10).
8	Sem prova de que o cliente foi informado antes	Médio	Cliente declara ter recebido o resultado da análise prévia (CDC, arts. 6º, III, e 54-D, I).
9	Reserva com sinal na classe "Alta"	Médio	Sinal devolvido se o crédito não for aprovado; retenção só de despesas comprovadas.
10	Pontuação da matriz aplicada de forma automática	Baixo	Decisão final humana e direito de revisão (LGPD, art. 20).
11	Solidariedade, testemunhas, rubricas, "a vendedora não garante a aprovação"	OK	Mantidos. Solidariedade expressa (CC, art. 265); título executivo com 2 testemunhas ou assinatura eletrônica (CPC, art. 784, III e § 4º).
12	Consulta a birôs, análise de renda e monitoramento na política	OK	Amparados no CDC, art. 54-D, II, e na LGPD, art. 7º, X.

2. Pontos de risco alto, explicados

2.1 Como desfazer o contrato. Na promessa de compra e venda de imóvel, o Decreto-Lei 745/1969 (art. 1º, com a redação da Lei 13.097/2015) exige que o comprador seja **interpelado judicialmente ou notificado pelo Registro de Títulos e Documentos**, com **15 dias** para purgar a mora, **mesmo com cláusula resolutiva expressa**. Cumprido esse rito,

o STJ admite a resolução sem ação judicial (REsp 1.789.863/MS, 4ª Turma, 2021). A notificação por e-mail aceita pela 2ª Seção do STJ em 2025 (REsp 2.183.860/DF) trata de **alienação fiduciária** e não deve ser estendida ao compromisso de compra e venda sem cautela. **Consequência prática:** o aviso por WhatsApp serve para a rotina de crédito, mas o desfazimento precisa do cartório.

2.2 A culpa pelo financiamento negado. A jurisprudência é dividida e depende da causa. Quando a Caixa nega por **restrição no nome do comprador**, os tribunais tendem a ver inadimplemento do comprador, e o TJSP já recusou a devolução integral a quem não provou a negativa nem a sua causa. Quando a negativa decorre de **fato alheio às partes**, ou quando o vendedor **não informou** os requisitos do financiamento, há decisões que afastam a culpa do comprador e mandam devolver tudo (Súmula 543 do STJ). Uma cláusula que declara a culpa do comprador em qualquer hipótese tende a ser considerada abusiva (CDC, art. 51, IV) e poderia contaminar o Termo inteiro. **Separar as duas hipóteses dá força à primeira.**

2.3 Prazo para quitar após o habite-se. O art. 35-A da Lei 4.591/1964 exige que o quadro-resumo traga, entre outros itens, o **prazo para o comprador quitar suas obrigações após o auto de conclusão da obra** e as **consequências do desfazimento, com as penalidades em negrito**. Sem esse prazo, não há como caracterizar o atraso no pagamento do saldo, que é o fato que efetivamente permite o desfazimento. As obrigações do Termo funcionam como **prova da causa** desse atraso.

3. Pontos de atenção

- **Perda de emprego do comprador:** não está listada como culpa nem como fato alheio. Os tribunais tendem a ser sensíveis a esse caso. Recomendação: tratar como hipótese de soluções do item 5 e, sem solução, distrato com a retenção do quadro-resumo, sem multa adicional. **Decisão do jurídico.**
- **Retenção e prazos de devolução:** a Lei 13.786/2018 fixa 25% (ou até 50% com patrimônio de afetação) e a devolução em 180 dias, ou 30 dias após o habite-se com afetação. O TJSP (Súmulas 1, 2 e 3) e o STJ (Súmula 543) exigem devolução em parcela única. Para contratos posteriores a 2018, prevalecem os prazos da lei, mas o percentual de 50% pode cair até o julgamento dos Temas 1.464 a 1.466.
- **Corretagem:** só pode ser cobrada do comprador ou retida no distrato se informada **antes**, com o valor destacado do preço (Tema 938 do STJ).
- **Foro:** em contrato de adesão com consumidor, vale o domicílio do comprador (CDC, art. 101, I). Não prever foro diferente.
- **Baixa das restrições:** o credor tem 5 dias úteis após o pagamento para dar baixa (Súmula 548 do STJ). Os prazos de 60 e 90 dias da política são folgados e razoáveis.

4. Checklist para o contrato principal

- Quadro-resumo completo (art. 35-A), com **as duas hipóteses de financiamento não aprovado** (com e sem culpa) e as penalidades em negrito.
- Prazo para contratar o financiamento após o habite-se.
- Cláusula que incorpora o Termo como anexo e parte do contrato.
- Cláusula resolutiva expressa + rito do Decreto-Lei 745/1969 (notificação judicial ou por RTD, 15 dias).
- Patrimônio de afetação averbado na matrícula e cláusula de retenção destacada, ciente da divergência no STJ.
- Corretagem destacada no preço (Tema 938).
- Direito de arrependimento de 7 dias para vendas em estande ou fora da sede (art. 67-A, § 10).
- Prazos de devolução do art. 67-A, §§ 5º e 6º.
- Foro do domicílio do comprador.

5. Termo v4: brechas fechadas

Brecha que o comprador poderia usar	Como a v4 fecha
"O financiamento era condição do negócio; se não saiu, devolvam tudo."	Item 1: o financiamento é meio de pagamento escolhido pelo comprador , e a aprovação não é condição do contrato. O saldo é devido de qualquer forma.
"Ninguém me explicou os requisitos." (argumento que mais leva a devolução integral)	Item 2: cada ponto explicado tem rubrica própria , incluindo o resultado e o valor da análise prévia.
"A Caixa aprovou menos / o subsídio caiu, então não consigo pagar."	Item 1.3: diferença de valor ou de subsídio é paga pelo comprador no mesmo prazo.

Brecha que o comprador poderia usar	Como a v4 fecha
"Fui reprovado sem ter restrição, não tenho culpa."	Item 7: reprovação por renda, cadastro, análise de risco, documentação ou enquadramento entra nos motivos ligados ao comprador . Só ficam fora problemas da vendedora/imóvel e mudança de lei posterior.
"Perdi o emprego."	Item 7: perda ou redução de renda é motivo ligado ao comprador, com as deduções do quadro-resumo.
Enrolar com prazos sucessivos	Item 6: um único prazo de 30 dias (15 perto das chaves); nova chance só se a vendedora quiser.
"Não recebi o aviso."	Item 4.8: avisos aos contatos do Termo contam como recebidos; o desfazimento usa notificação formal, que tem prova própria.
Não comparecer para assinar o financiamento ou não entregar documentos	Item 4.7: prazos de 5 dias úteis e 10 dias; faltar sem justificativa é descumprimento.
"A restrição era do outro comprador."	Cabeçalho: solidariedade e restrição de qualquer comprador vale para ambos.
Pedir as chaves antes de pagar o saldo	Item 1.5: chaves só após assinatura do financiamento ou pagamento.
Revogar a autorização de consulta (LGPD)	Item 5: base legal de contrato e proteção do crédito, sem consentimento revogável; autorização expressa de consulta ao SCR.
Anular o Termo inteiro por uma cláusula abusiva	Cláusula de conservação: se uma cláusula cair, as outras continuam.

6. Limites: o que não entrou, e por quê

Estas cláusulas parecem mais "duras", mas seriam anuladas pelo Judiciário e dariam argumento para questionar o Termo inteiro:

- **Proibir o cliente de fazer qualquer dívida:** interfere na vida financeira do consumidor além do necessário (CDC, art. 51, IV). A v4 exige aviso prévio e transfere o risco — mesmo efeito prático, sem nulidade.
- **Reter 100% ou mais que o quadro-resumo:** a Lei 13.786/2018 limita a 25% (até 50% com afetação, em discussão no STJ). Multa extra no Termo seria cobrança em duplicidade.
- **Desfazer o contrato só com aviso por WhatsApp:** a lei exige notificação judicial ou por cartório com 15 dias (Decreto-Lei 745/1969).
- **Renunciar ao arrependimento de 7 dias:** direito legal irrenunciável (art. 67-A, § 10).
- **Cobrar condomínio e IPTU antes das chaves:** a jurisprudência atribui esses encargos a quem tem a posse.
- **Foro em outra cidade:** em contrato de adesão vale o domicílio do consumidor (CDC, art. 101, I).
- **Linguagem ambígua:** no CDC, a dúvida é resolvida a favor do consumidor (art. 47). Por isso a v4 usa listas fechadas e prazos em números.

7. Normas e jurisprudência consultadas

Referência	O que diz
Decreto-Lei 745/1969, art. 1º (Lei 13.097/2015)	Mora do promitente comprador exige interpelação judicial ou notificação via RTD, com 15 dias para purgar, mesmo com cláusula resolutiva expressa.
STJ, REsp 1.789.863/MS (4ª T., 2021)	Com cláusula resolutiva expressa e mora constituída, a resolução dispensa ação judicial.
STJ, REsp 2.183.860/DF (2ª Seção, 2025)	Notificação por e-mail válida para constituir em mora o devedor fiduciante (alienação fiduciária).
Lei 4.591/1964, arts. 35-A e 67-A (Lei 13.786/2018)	Quadro-resumo obrigatório; retenção de 25% ou até 50% com afetação; arrependimento em 7 dias; prazos de devolução.
STJ, retenção de 50%	4ª Turma valida com afetação e previsão expressa (jun/2026); 3ª Turma com decisões limitando a 25% em relação de consumo (jan/2026); Temas 1.464 a 1.466 afetados (jun/2026).
STJ, Súmula 543	Resolução sob o CDC: devolução imediata; integral se a culpa for do vendedor, parcial se for do comprador.
STJ, Súmula 548	Credor deve dar baixa da negativação em 5 dias úteis após o pagamento.

Referência	O que diz
STJ, Temas 938 e 1.002	Corretagem transferível se informada previamente e destacada; juros de mora no distrato pedido pelo comprador (contratos anteriores à Lei 13.786).
TJSP, Súmulas 1, 2 e 3	Comprador inadimplente pode pedir a rescisão; devolução em parcela única; retorno ao estado anterior.
TJSP, financiamento negado	Negativa por restrição do comprador tende a caracterizar culpa dele; negativa por fato alheio ou falta de informação do vendedor afasta a culpa.
CDC, arts. 6º III, 51 IV, 54 § 4º, 54-D e 101 I	Informação clara; nulidade de cláusulas iníquas; destaque das cláusulas limitativas; crédito responsável; foro do consumidor.
LGPD, arts. 7º V e X, 8º § 5º, 9º, 18 e 20	Bases legais de contrato e proteção do crédito; consentimento revogável; transparência; direitos do titular; revisão de decisões automatizadas.
CC, arts. 265, 397, 417 a 420 e 474; CPC, art. 784	Solidariedade expressa; mora; arras; cláusula resolutiva expressa; título executivo.

Fontes

Planalto — Decreto-Lei 745/1969 (planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/del0745.htm) · Planalto — Lei 13.786/2018 (planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13786.htm) · STJ — Notícia REsp 1.789.863 (stj.jus.br, 24/08/2021) · STJ — Notificação extrajudicial por e-mail, Segunda Seção (stj.jus.br, 25/06/2025) · Conjur — Em relação de consumo, retenção limitada a 25% (23/01/2026) · Queiroz Cavalcanti — 4ª Turma reafirma retenção de 50% (2026) · TJMG — Tema 1.466 STJ · ANOREG/BR — STJ valida retenção de até 50% · Conjur — Financiamento negado não justifica quebra de contrato (21/02/2017) · Jusbrasil — Financiamento negado e distrato · TJSP — Súmulas da Seção de Direito Privado · STJ — Tema 938 (TJRO/NUGEPNAC) · TJDF — Tema 1.002 · LegJur — CDC, art. 54-D · Roncato Advogados — Análise de crédito e LGPD · Buscador Dizer o Direito — Súmula 548.